

1500402-18.2019.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... em relação ao crime de associação ao tráfico por insuficiência de provas. Já quanto ao delito de tráfico de drogas, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 516/527).

Já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500402-18.2019.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-18.2019.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2077538/2019 - 01º D.P.

S.JOSE DO RIO PRETO, 4178190 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 941/2019 - 01º D.P.

S.JOSE DO RIO PRETO, 2077538 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 941/19/426 - 01º D.P.

S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUCAS CIÊNCIA RIBEIRO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

JOÃO LUCAS CIÊNCIA RIBEIRO e MURILO MATTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de março de 2019, por volta das 09:00h, na Rua Doutor Labieno Teixeira de Mendonça, bairro Parque das Flores 2, e na Rua Atilio Capelo, nº 808, apto 207, bloco 03, condomínio Rio Porteno, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, traziam consigo e mantinham em depósito, para finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, tendo recebido parte das drogas através de correspondência enviada de outro Estado da Federação, 01 tablete da droga Cannabis sativa L, contendo a

substância Tetraidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 42,27g (quarenta e dois gramas e vinte e sete decigramas); 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) micropontos da droga LSD, divididos em diversas cartelas; 1.013 (mil e treze) comprimidos da droga Ecstasy, e 01 (um) invólucro contendo resquícios da droga Ecstasy, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de 02 (dois) frascos com a inscrição Ice Drops; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6; 01 (uma) caixa de som preta; 01 (um) envelope pardo tendo como destinatário "João Lucas Santos" e remetente "Luiz E.H.". Os réus foram presos em flagrante (fls. 05) e tiveram suas prisões convertidas preventiva (fls. 73/74). Posteriormente, porém, foi concedida aos acusados ordem de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 274/280 e 311), tendo os alvarás de soltura sido cumpridos nos dias 01 e 15 de julho de 2019 (fls. 324/326). Em seguida, os réus foram notificados (fls. 366 e 368) e apresentaram defesa preliminar (fls. 205/213 e fls. 335/354).

A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2020 (fls. 378/379).

Folha de Antecedentes e certidões de eventos foram juntadas aos autos (fls. 491/504).

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação Marcos Rogério Campos e Douglas José de Melo e a testemunha de defesa Rosângela Perpétua de Lima Cottorello. Após, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o n. representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 512/515).

Por sua vez, a r. Defesa do réu Murilo bradou por sua absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico por insuficiência de provas. Já quanto ao delito de tráfico de drogas, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 516/527).

Já a Defesa do réu João Lucas requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas em razão da violação da correspondência. Quanto ao mérito, bradou pela absolvição do réu em relação a ambos os delitos e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 528/537).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em violação de sigilo das correspondências e tampouco em prova ilícita, como alegado pela r. Defesa às fls. 528/537. Muito embora não se desconheça o teor do Tema 1041 do Supremo Tribunal Federal, no caso dos autos, vê-se que os policiais haviam recebido uma denúncia de que os réus iriam fazer a retirada de um carregamento de drogas que havia sido enviado pelos Correios e, então, realizaram uma campana no local, só tendo abordado os acusados quando estes saíram com a referida encomenda. Importante destacar, ainda, que, segundo os policiais, os próprios acusados, ao serem indagados, admitiram que havia drogas no interior do pacote, sendo que só nesse momento, diante das fundadas suspeitas, é que a encomenda foi aberta.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 05), portaria (fls. 06), termos de depoimento (fls. 07/08 e 09), boletim de ocorrência (fls. 30/34), auto de exibição e apreensão (fls. 35/38), laudo de constatação (fls. 44/47), auto de vistoria para remoção de veículo (fls. 49/55), relatório final (fls. 134), exames químico-toxicológicos definitivos (fls. 214/219 e 242/245), auto de entrega (fls. 464), termo de declarações (fls. 465), laudo pericial de extração de dados (fls. 467/474) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga em relação ao delito de associação do tráfico.

Senão, vejamos.

Na fase inquisitiva (fls. 10), os réus João Lucas Ciência Ribeiro e Murilo Mattos

optaram por permanecerem em silêncio.

Em Juízo, João Lucas Ciência Ribeiro alegou que trabalhou com Murilo por cerca de três semanas e que, nesse período, este perguntou se poderia usar seu nome e seu endereço para o recebimento de um rádio pelo correio, já que suas casas eram próximas, com o que concordou e forneceu seu endereço residencial. Disse que, no momento de retirada da mercadoria em um centro de distribuição dos correios, foram abordados pelos policiais. Confirmou, ainda, que acompanhou os policiais na residência de Murilo, onde foram encontrados mais entorpecentes. Negou, porém, que tivesse ciência de que havia drogas no pacote recebido pelo correio.

Já Murilo Mattos alegou que a maconha encontrada em sua residência era para seu uso e que o dinheiro apreendido seria fruto de seus trabalhos em sua oficina de pintura de carros. Já os micropontos de LSD estariam sendo guardados para um indivíduo de nome Rogério, vulgo "Gordinho", há mais ou menos dois meses e que, em contrapartida, recebia o pagamento das despesas da residência. Confirmou que João Lucas teria trabalhado em sua oficina e que não sabia o que havia na encomenda. Admitiu, também, que sabia da ilegalidade das encomendas, embora não soubesse exatamente o que havia em seu interior.

Por sua vez, os policiais civis Marcos Rogério Campos e Douglas José de Melo relataram que, durante uma investigação de comércio de drogas sintéticas, receberam a informação de que os acusados iriam retirar um carregamento de entorpecentes em um centro de distribuição dos Correios. Informaram que, diante disso, em campanha fixa, avistaram um veículo GM/Astra, preto, placas MWD-2774, com dois indivíduos no interior. Após os investigados retirarem os pacotes com a encomenda, foram abordados e admitiram que no interior da embalagem havia entorpecentes. Em seguida, foi constatado que no interior da caixa havia diversos comprimidos de Ecstasy. Posteriormente, continuaram as diligências e foram à residência do réu Murilo, situado no condomínio Parque das Flores, onde encontraram mais entorpecentes atrás de um fundo falso na parede, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 1.800 micropontos de LSD, um tablete de maconha, 02 frascos de "Ice Drops", 13 comprimidos de Ecstasy e um invólucro com resquícios da mesma droga, além de R\$ 1.500,00 em uma gaveta do guarda-roupas. Em diligências na casa de João Lucas, nada de ilícito foi encontrado. O policial civil Douglas informou, ainda, em Juízo que a investigação durou cerca de um mês e teria sido iniciada após uma denúncia anônima que dava conta de que um veículo Astra, com placas de Neves Paulista/SP, estaria envolvido em crimes de tráfico de drogas. Já o policial civil Marcos Rogério acrescentou que recebeu a denúncia de que Murilo estaria traficando e que teria passado a utilizar um "laranja" para receber as drogas. Disse, ainda, que ambos admitiram informalmente que estariam traficando.

Por fim, a testemunha de defesa Rosângela Perpétua de Lima Cotorello nada soube informar a respeito dos fatos, tendo se limitado a atestar a idoneidade moral do acusado Murilo.

Pois bem. Como se vê, a confissão do réu Murilo em relação ao delito de tráfico de drogas está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com o laudo químico-toxicológico acostado às fls. 214/219 e 242/245 e com os depoimentos prestados pelos policiais.

Já a versão apresentada pelo réu João Lucas, no sentido de que não tinha conhecimento de que havia drogas na encomenda a ele endereçada, não convence.

Primeiro, porque, de acordo com os policiais civis, eles receberam a informação de que dois indivíduos estariam envolvidos no tráfico de drogas, sendo que João estaria atuando como "laranja". Segundo, porque, após efetuarem diversas diligências, os policiais flagraram os acusados logo após retirarem o entorpecente de uma agência dos correios, sendo que a referida encomenda tinha João Lucas como destinatário. Terceiro, porque, segundo o investigador de polícia Marcos Rogério, ambos os réus admitiram informalmente a traficância, não havendo nenhuma razão para se desconsiderar o depoimento do referido policial. Quatro, porque a alegação de Murilo, de que teria pedido para João Lucas ficar como destinatário porque estava prestes a se mudar, não faz nenhuma sentido, já que a mercadoria teria que ser retirada no próprio centro de distribuição dos Correios.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a

condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, apesar da existência de indícios, entendo que não restou suficientemente demonstrado o vínculo estável e permanente dos acusados para a comercialização de entorpecentes, sendo de rigor, portanto, a absolvição de ambos em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

I-) João Lucas Ciência Ribeiro:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de entorpecentes já será considerada para o afastamento do tráfico privilegiado, não podendo, portanto, à luz do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ser utilizada também para elevar a pena-base. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, uma vez que o réu tinha menos de 21 anos quando da prática do crime, mas deixo de efetuar qualquer redução, haja vista que, não se reduz a pena para aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Já na terceira fase, considerando que o tráfico ocorreu entre diferentes Estados da Federação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, de Lei nº 11.343/06 e elevo a pena até então fixada em 1/6, resultando na pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos indicativos do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa (STF. RHC: 116036 MG. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de julgamento 25/06/2013. Data da publicação: DJE-158 divulg 13/08/2013 public 14/08/2013). No caso dos autos, foram apreendidos 01 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g (quarenta e dois gramas e vinte e sete decigramas), 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) micropontos de LSD, além de 1.013 (mil e treze) comprimidos de Ecstasy, drogas sintéticas de alto valor e de difícil obtenção, o que revela íntimo envolvimento do acusado com o mundo do tráfico.

II-) Murilo Mattos:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de entorpecentes já será considerada para o afastamento do tráfico privilegiado, não podendo, portanto, à luz do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ser utilizada também para elevar a pena-base. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de efetuar qualquer redução, haja vista que, não se reduz a pena para aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Já na terceira fase, considerando que o tráfico ocorreu entre diferentes Estados da Federação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, de Lei nº 11.343/06 e elevo a pena até então fixada em 1/6, resultando na pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos indicativos do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa (STF. RHC: 116036 MG. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de julgamento 25/06/2013. Data da publicação: DJE-158 divulg 13/08/2013 public 14/08/2013). No caso dos autos, foram apreendidos 01 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g (quarenta e dois gramas e vinte e sete decigramas), 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) micropontos de LSD, além de 1.013 (mil e treze) comprimidos de Ecstasy, drogas sintéticas de alto valor e de difícil obtenção, o que revela íntimo envolvimento do acusado com o mundo do tráfico.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO os acusados JOÃO LUCAS CIÊNCIA RIBEIRO e MURILO MATTOS à pena individual de pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ABSOLVENDO-OS, porém, da imputação relativa ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (01 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g, 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) micropontos de LSD, além de 1.013 (mil e treze) comprimidos de Ecstasy).

Todavia, como os réus estão respondendo ao processo soltos, não tendo sobrevivendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, se por outro processo não estiverem presos.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do aparelho celular e do dinheiro apreendido às fls. 35/38 (R\$ 1500,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condene os acusados, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA